

# 江苏银行个人消费随 e 贷额度借款合同

合同编号：\_\_\_\_\_

特别提醒:在签署本合同前，贷款人提醒借款人完整阅读本合同及附件（如有）所有条款，明确了解、知悉己方的权利义务，特别提醒借款人关注本合同中以黑体字、下划线标识的对借款人权益有重大利害关系的条款，请务必仔细阅读和理解，如对本合同内容有任何疑问，或者无法准确理解相关条款，借款人应暂停签约并通过江苏银行客服（客服电话 95319）及/或江苏银行工作人员进行咨询。

如借款人在贷款人指定渠道（包括但不限于江苏银行手机银行、天天理财、随 e 融小程序、江苏银行消费随 e 贷 H5 页面以及我的南京、国网电 e 宝、杭州市民卡、联通沃支付等各类电子渠道，下同）以电子签名或在申请办理页面点击确认、勾选等方式接受本合同，即表示借款人本人已知悉、理解并同意接受本合同的所有条款内容，并愿意受此约束。本合同以数据电文形式订立，借款人充分认同其效力。

特别声明：贷款人关注且重视对在校学生权益的保障，借款人申请贷款时应年满十八周岁且非在校学生。如借款人未满十八周岁或借款人为在校学生，请勿注册和/或使用本借款服务。

贷款人：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

借款人：\_\_\_\_\_

证件种类：\_\_\_\_身份证\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

借款人向贷款人申请办理江苏银行消费随 e 贷业务，为确保业务的正常履行，根据相关法律法规，双方经协商一致订立本合同，并自愿遵守合同所有条款。

## 第一条 合同构成和形式

---

本合同由本合同正文、附件（如有）、借款人在借款申请时填写的所有信息、借款申请界面展现的各项规则和其他与本借款相关的页面信息组成，各组成部分对合同双方均具有法律约束力。其他机构未经贷款人同意以贷款人名义发布的规则信息，贷款人对此不承担责任。

## 第二条 授信额度

一、借款人可通过贷款人指定渠道向贷款人申请授信额度。贷款人有权根据贷款人信贷政策、国家法律法规及监管要求等对借款人的资信状况进行审核并自主决定是否同意借款人的额度申请。借款人最终所获得的授信额度取决于贷款人的审核结果，并以贷款人指定渠道页面展示为准。

借款人知晓并同意，本合同有效期内，贷款人有权根据借款人资质、历史还款情况、利率政策、市场环境变化、资金用途等因素不定期对借款人的资信状况进行重新评估，并根据评估结果对借款人的授信额度进行调整（包括但不限于调低、调高或者终止）。

二、本合同项下授信额度分为可循环使用额度和不可循环使用额度，由贷款人根据借款人资质、贷款用途等确定批核额度类型，并通过短信形式通知借款人或通过贷款人指定渠道向借款人展示，经贷款人同意，借款人可申请终止额度：

（一）可循环使用额度：借款人清偿因使用授信额度而形成的债务后，对已清偿的部分，借款人可再次申请使用。只要借款人能够正常申请并使用额度项下资金，借款人的授信额度即在有效期内，授信期限至贷款人授信终止之日止。

（二）不可循环使用额度：借款人仅可在贷款人批核的授信额度和有效期内申请使用，借款人清偿因使用授信额度而形成的债务后，对已清偿的部分，借款人不可再次申请使用。有效期以贷款人短信通知或贷款人指定渠道展示为准。

三、贷款人向借款人提供本合同项下授信额度，不得视为贷款人对借款人的借款承诺，借款人不得以履行本合同项下义务为由强制要求贷款人履行提供借款或承担未提供借款的违约责任。

四、授信额度下的单笔借款，借款人在贷款人规定的可申请借款的时间内（可申请借款的时间以贷款人指定渠道展示为准），应逐笔在可用授信额度内向贷款人申请提款。贷款人有权根据法律法规的规定和本合同约定的借款发放前提条件，结合借款人的资信状况及贷款人当期可贷资金规模等，对借款人的提款申请进行审核，审核同意的，双方应当另行签订借款支用协议。借款支用协议是本合同项下借款事项记载依据，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。借款人在本合同项下每笔借款支用的金额、期限、利率、还款方式等内容以借款支用协议约定为准。

## 第三条 借款内容

---

### 一、借款利率

(一) 本合同项下单笔借款利率按双方就该笔借款签订的借款支用协议的约定执行。

(二) 本合同项下单笔借款利息自借款发放之日起按放款额和借款天数计算(还款方式为等额本息或等额本金时,每月按30日、每年按360日计算),除逾期计收复利外,采用单利计算方式,按日计息,日利率=年利率/360。

### 二、借款结息

本合同项下单笔借款按月结息,结息日为每月的还款日(如遇节假日,不顺延)。如借款本金的最后一次偿还日不在结息日,则未付利息应利随本清。

### 三、罚息及复利

(一) 借款出现逾期的,贷款人有权自逾期之日起按本合同约定的借款利率加收50%(即罚息比例)计收罚息;借款人未按合同约定用途使用借款的,贷款人有权自挪用之日起,按本合同约定的借款利率加收100%计收罚息。

(二) 贷款人有权对借款人逾期支付的利息按本合同利率计收复利,借款逾期后按罚息利率计收复利。

(三) 罚息及复利计算公式如下:

1. 罚息=逾期本金×【借款日利率×(1+罚息比例)】×逾期天数;

2. 复利计算公式如下:

(1) 仅利息逾期时,复利=逾期利息×借款日利率×逾期天数;

(2) 本金出现逾期时,复利=逾期利息×【借款日利率×(1+罚息比例)】×逾期天数。

### 四、借款用途

本合同项下单笔借款仅用于个人及家庭的消费。借款人应当严格按照本合同约定用途使用借款,未经贷款人同意不得改变借款用途或挪用借款。贷款人保留要求借款人提供借款用途证明资料的权利。

借款人承诺,借款资金不得以任何形式用于购置房产、股本权益性投资以及违反国家信贷政策的领域和用途,不得用于股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资以及其他法律法规禁止的用途。

贷款人有权通过账户监控、账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查借款资金是否符合约定用途,是否存在以化整为零方式规避受托支付的情形。如贷款人发现借款人挪用贷款资金的,有权要求借款人整改或据此宣布贷款提前到期或采取下调贷款风险分类等相应措施,因此导致的相关法律后果由借款人自行承担。

### 第四条 借款发放和支付

---

## 一、借款发放的前提条件

(一) 本合同生效且满足下列前提条件, 贷款人可向借款人发放借款:

1. 借款人已开立账户, 用于还款(扣款);
2. 借款金额不超过贷款人审批通过的金额上限;
3. 借款金额不低于贷款人系统设定的最低借款额且符合贷款人系统设定的金额要求;
4. 借款用途符合本合同约定, 借款人根据贷款人的要求已提供符合本合同项下借款用途的证明材料;
5. 借款资金支付方式符合国家相关法律法规及贷款人的相关规定;
6. 借款人资信状况良好, 没有发生不利于贷款人债权实现的变化;
7. 借款人在本合同项下, 或与江苏银行及任何第三方签订的合同项下不存在违约, 且发放借款也不会导致任何违约的发生;
8. 本合同相关及贷款人要求的包括但不限于批准、登记、备案、保险、公证、见证等手续已全部办妥;
9. 借款人已支付本合同项下所应支付的全部费用(如有);
10. 借款使用符合国家及贷款人的信贷政策、管理制度等规定。

(二) 借款人每一笔借款的产生、存在、消灭, 均以贷款人留存的电子记录作为双方借贷关系成立的依据及本合同履行的相关证据; 贷款人系统保存的交易记录将作为借款人借款的有效依据。若由于借款人未按规定操作等非贷款人原因而导致借款未能发放或错误发放, 由此引起的一切后果由借款人承担。

## 二、借款支付

(一) 本合同项下单笔借款可以采用自主支付或受托支付方式进行支付, 贷款人有权根据借款人的资信状况、借款人在本授信额度项下已用额度及其他产品余额、单笔借款金额等确定每笔借款的支付方式, 具体支付方式以双方就该笔借款签订的借款支用协议的约定为准。

1. 本合同项下单笔借款采用自主支付方式进行支付的, 贷款人根据借款人的申请将借款资金发放至借款人指定账户后, 由借款人按申请时确定的计划自主支付给符合本合同约定用途的借款人交易对象。

2. 本合同项下单笔借款采用受托支付方式进行支付的, 贷款人将贷款资金发放至借款人指定的受托支付账户或向借款人提供商品或者服务的商户账户。若因人行跨行转账系统延误、故障、收款行系统延误、故障等原因导致放款失败, 借款人需要重新进行借款申请。

(二) 贷款支付过程中, 如借款人信用状况下降、贷款资金使用出现异常或以化整为零方式规避受托支付的, 贷款人有权与借款人协商补充贷款发放和

---

支付条件，协商不成的，贷款人有权自行变更贷款支付方式、停止或中止贷款资金的发放和支付。

## 第五条 借款归还

一、本合同项下单笔借款的还款日、还款方式、还款账户以双方就该笔借款签订的借款支用协议的约定为准。

### 二、正常还款

（一）借款人不可撤销地授权贷款人直接从还款账户内扣收应还借款本息。借款人保证在还款日（含展期到期日、提前到期日）下午 17:00 前该账户内资金余额足够偿还应还借款本息。借款人在还款账户中预存当期应还款项的，贷款人将在还款日扣划当期全部应还款项，其中利息部分按照本合同约定方式计算，不受借款人提前预存还款金额而调整。

（二）还款账户内资金余额不足或无法偿还本合同项下当期应还本息的，借款人不可撤销地授权贷款人从江苏银行股份有限公司各级分支机构开立的任何账户中扣款。上述账户中未到期款项视为提前到期，被扣划款项根据提前支取（包括全部及部分提前支取）规则进行处理。扣划款项为外汇的，按扣划日贷款人所公布的外汇买入价折算。

（三）借款人实际归还款项不足以清偿本合同项下全部债务的，按下列顺序进行清偿：贷款人为实现债权而发生的费用、借款利息（含罚息、复利）、借款本金、其他应付款（包括但不限于违约金、损害赔偿金等）。但贷款人有权单方决定对前述清偿顺序作出变更。

### 三、提前还款

（一）提前还款规则以双方就该笔借款签订的借款支用协议约定为准。贷款人同意借款人提前还款的，借款人授权贷款人自借款人还款账户中扣收相应金额用于归还借款本息（含罚息和复利），实际提前还款资金到账时间以贷款人系统完成扣款交易时间为准。

（二）借款人提前还款的，已计收的利息不作调整；提前还款后，尚未归还的借款仍按约定的执行利率计收利息。

（三）借款的放款日当天不能进行该笔借款的提前还款。

四、借款人办理的每一笔借款的归还均以贷款人记录为准。借款人应及时查询还款交易是否成功，若由于借款人自身原因或第三方原因导致借款未能及时归还的，由借款人自行承担由此引发的相关损失。借款人知晓并理解，贷款人系统正常处理可能存在一定时差。借款人应合理安排还款资金到账时间，避免因系统处理时差导致逾期还款等情况，贷款人对此不承担相关责任。

## 第六条 借款人的声明和保证

- 
- 一、借款人主体资格符合相关法律法规、规范性文件要求；
  - 二、借款人自愿签订本合同及其他相关文件，并有能力履行义务；
  - 三、借款人签订并履行本合同及其他相关文件现在或将来均不会违反任何法律法规、规范性文件，也不会与其签署的任何合同、协议或承担的任何义务相抵触；
  - 四、借款人未涉入可能对其履行本合同产生不利影响的民事、刑事、行政诉讼或仲裁程序，亦未发生可能导致其涉入该等诉讼程序或仲裁程序的事件或情形；
  - 五、借款人提供的全部资料真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述或遗漏，能真实反映借款人的相关情况；
  - 六、借款人保证其身份、工作真实、合法、有效；
  - 七、借款人的重要资产未涉及强制执行、查封、扣押、留置、监管措施或被金融机构扣划存款，亦未发生可能导致涉及该等措施的事件或情形；
  - 八、借款人与任何第三方发生交易纠纷由双方自行解决，贷款人不负任何责任，借款人不得以与任何第三方的纠纷为由拒绝偿还其应向贷款人偿还本合同项下债务；
  - 九、借款人保证其本合同项下消费背景真实、合法、有效，应贷款人要求，借款人应将相应消费合同、首付款证明等资料提交贷款人，并且在借款存续期间应积极配合并自觉接受贷款人对其经济收入、开支、负债、担保等情况的检查监督，并提供相关证明材料；
  - 十、借款人承诺，借款人明确知晓贷款人不与任何中介机构合作，不会委托和授权任何第三方机构和个人向借款人额外收取费用；
  - 十一、借款人理解并同意：因系统差错、页面展示错误、借款人不当获利等原因，导致贷款人需要做出资金、账务、数据等方面的调整时，借款人同意授权贷款人自行进行调整并积极配合；
  - 十二、借款人知晓并同意：贷款人非网络服务商，借款人使用借款时，可能因系统传输延时等原因致使相关资金无法立即入账，实际入账时间以贷款人系统记录结果为准；
  - 十三、贷款人保留依据借款人资质、历史还款情况、利率政策、市场环境变化、资金用途等因素，暂停或终止借款支用、调整借款限额（包括但不限于当日可发放总规模限额、单笔限额、每日限额和每月限额）及借款笔数等事项的单方权利，借款人对此不存异议。
  - 十四、除非有可靠、确定的相反证据，借款人以电子数据形式提交、确认或签署的任何法律文件及贷款人指定渠道生成、制作或保留的单据、凭证、记录等相关资料（包括但不限于各笔借款的期限、金额、利率、还款方式等内容），

---

均构成有效证明合同双方之间权利义务关系的确定证据，借款人对此不存在任何异议。

## **第七条 借款人的权利与义务**

### **一、借款人的权利**

- (一) 有权按本合同约定使用借款；
- (二) 在取得贷款人书面同意后，有权向第三人转让本合同项下债务。

### **二、借款人的义务**

- (一) 应当如实提供贷款人要求提供的相关信息及文件资料(包括但不限于借款人身份信息、工作信息、财产信息等)；
- (二) 应当接受、配合贷款人对其使用借款资金情况进行调查、监督、检查；
- (三) 应当配合贷款人进行贷款支付管理、贷后管理及相关检查；
- (四) 应当按本合同的约定用途和方式使用借款；
- (五) 应当按本合同约定按时足额偿还借款本金和利息；
- (六) 借款人姓名、住所、通讯地址、联系电话等基本信息发生变更情形时，应在相关事项变更后5个工作日内书面通知贷款人；
- (七) 借款人或担保人发生影响其偿债能力/担保能力的重大不利事项时应及时通知贷款人；
- (八) 保证按贷款人要求为其与借款有关的财产向保险公司投保，并在投保时根据贷款人要求落实相关事项；
- (九) 如本合同经公证机关公证赋予强制执行效力，借款人同意被人民法院强制执行并放弃抗辩权。

## **第八条 贷款人的权利与义务**

### **一、贷款人的权利**

- (一) 有权要求借款人提供与本合同项下借款有关的信息及文件资料；
- (二) 有权要求借款人按期或提前归还借款本息；
- (三) 有权了解借款人基本情况、担保人及担保物情况等；
- (四) 有权监督借款人按本合同约定用途和方式使用借款；
- (五) 有权直接从借款人账户上扣收到期或提前到期借款本金和利息及其他相关费用等全部债务；
- (六) 若借款人未履行或怠于履行本合同约定的各项义务的，贷款人有权按照本合同约定变更借款支付方式、停止发放借款人尚未提取的借款和/或要求借款人提前归还借款、宣布全部借款提前到期；

---

(七)在借款人或其担保人发生还款能力弱化、担保能力下降等危及贷款人债权安全的重大事项时,贷款人有权要求借款人提前偿还本合同项下的借款本息并支付其它一切相关费用,或要求借款人提供贷款人认可的其他担保措施。

(八)如借款人对贷款人负有数项债务(包括本合同项下借款及借款人在贷款人处叙做的其他合同项下债务),如借款人的给付不足以清偿全部债务的,由贷款人指定借款人归还债务的顺序。

(九)贷款人系统因临时维护、突发故障、自然灾害、黑客攻击等原因,暂停各类电子渠道使用时,无须提前通知借款人,也不承担任何违约或赔偿责任。但如遇贷款人重大的系统阶段性维护、升级等可预测情形,贷款人可通过官方网站([www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn))或贷款人指定渠道公告相关事宜,并视同为已通知借款人。

## 二、贷款人的义务

(一)贷款人应按本合同约定的条件向借款人发放借款;

(二)贷款人应当对借款人的相关情况保密,但法律法规、规范性文件另有规定或本合同另有约定的除外。

## 第九条 违约事件及处理

一、本合同有效期内,下列任一情形均构成本合同项下违约事件:

(一)借款人违反本合同项下任一声明和保证;

(二)借款人未能全面履行本合同项下的任何义务,包括但不限于未按期足额支付本合同项下借款本金、利息及其他的应付款项;

(三)借款人未按本合同约定用途使用借款或将借款用于从事洗钱、恐怖融资或其他任何非法、违规交易;

(四)借款人提供虚假材料或隐瞒重要事实;

(五)借款人财务状况恶化可能影响借款安全,或借款人有意逃废银行债权;

(六)借款人利用其与第三人之间的虚假合同,套取贷款人或其他银行资金或授信;

(七)借款人发生或涉嫌从事违法违规行为,涉及或可能涉及诉讼、仲裁案件或其他法律纠纷;

(八)借款人违反其与贷款人或其他第三人所签订的其他合同,损害贷款人合法权益的或因此类合同产生争议而导致或可能导致诉讼、仲裁或其他法律纠纷;

(九)担保人在担保合同项下,或在其与贷款人或第三人所签订的其他合同项下发生违约,导致其担保能力弱化;

(十)危及或可能危及贷款人债权安全的其他情形。



---

二、前述任一违约事件发生，贷款人有权根据违约性质、程度，采取下列一种或数种处置方式：

（一）要求借款人限期纠正违约行为并采取补救措施；

（二）变更本合同项下未支用借款的支付方式或借款利率；

（三）要求借款人另行提供经贷款人认可的担保；

（四）调整授信额度、停止或中止授信额度项下借款支用或宣布本合同项下借款提前到期，立即收回借款；

（五）要求保证人履行保证责任或处置抵(质)押物；

（六）宣布借款人与贷款人、江苏银行股份有限公司其他分支机构签订的其他借款合同项下借款全部提前到期，立即收回全部借款；

（七）有权对借款人在江苏银行股份有限公司各级分支机构开立的任何账户采取停止支付、提现等限制措施；有权从借款人在江苏银行股份有限公司各级分支机构开立的任何账户中扣款，以偿还本合同项下债务，上述账户中未到期款项视为提前到期，被扣划款项根据提前支取（包括全部及部分提前支取）规则进行处理。扣划款项为外汇的，按扣划日贷款人所公布的外汇买入价折算，借款人自行承担因扣款而产生的利息、汇兑等损失。借款人知晓并同意，上述账户限制及扣款措施在借款人结清债务前会持续实施，借款人应及时还款以避免出现此等情形；

（八）如本合同经公证机关公证赋予强制执行效力，可向人民法院申请强制执行；

（九）行使法律法规规定及本合同约定可以行使的其他权利。

#### **第十条 费用**

一、与本合同有关的包括资信调查、公证、见证、保险等费用，由双方按法律法规、规范性文件规定各自承担。

二、借款人未能按时偿还借款本息，导致贷款人为催收借款本息所需的费用，包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等因实现债权而产生的费用，均由借款人负担。

#### **第十一条 不可抗力和免责**

本合同有效期内，发生下列任一情形导致贷款人无法向借款人提供本合同项下借款服务的，贷款人不承担任何违约或赔偿责任，但贷款人会尽合理努力保障借款人的合法权益。该等情形包括但不限于：

一、贷款人指定渠道终端、信息系统等进行维护；

---

二、发生台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力因素，导致本合同无法正常履行；

三、发生黑客攻击、计算机病毒、互联网故障、互联网暂时性关闭等在内的任何影响网络正常运营情形；

四、电力或通讯线路故障等影响交易实施或系统无法正常运转；

五、借款人未按照我行有关业务规定正确操作；

六、因国家颁布或变更法律法规、监管政策，采取政府管制等原因导致或可能导致贷款人无法履行本合同。

## 第十二条 身份验证条款

一、借款人通过贷款人指定渠道进行借款申请的，需验证借款人的账号、密码、数字证书（如需）、短信验证码（如需）、指纹（如需）等信息，借款人使用上述信息进行的交易均视为借款人本人办理的交易。借款人提交借款申请时，贷款人有权验证借款人的账户密码和动态密码等，贷款人认为有必要的，还会通过人脸识别、视频或电话的方式对借款人的身份进行核实。借款人确认，贷款人通过上述方式验证借款人的身份，验证通过的，后续所有操作均视为借款人本人的操作。

二、借款人应当妥善保管账号、密码、手机号码、数字证书、短信验证码等信息，并保持手机等通讯设备畅通。借款人应当保证手机等通讯设备、个人电脑等的环境安全，并不向任何人泄露前述信息。对因借款人手机或电脑环境安全、账号或密码等信息泄露造成的损失，由借款人自行承担。若借款人发现账号、密码等信息存在冒用风险，或者有他人冒用借款人账号、密码等信息进行借款申请的，借款人应当立即通知贷款人要求暂停本业务。同时，借款人应理解贷款人对借款人的要求采取行动需要合理时间，在此之前，贷款人对已执行的指令及由此产生的损失不承担任何责任。若借款人与他人合谋或有其他不诚信的行为，或者不配合贷款人调查情况时，则由借款人承担由此造成的损失。

三、贷款人承诺将根据法律法规、监管要求对借款人资料承担保密义务，不得将收集到的借款人相关信息提供给贷款人以外的与本合同项下贷款业务无关的第三方。

## 第十三条 反洗钱条款

一、借款人向贷款人申请办理本合同项下业务是真实、合法的，未涉及洗钱、恐怖主义或其他非法目的，也未违反任何适用的关于经济制裁、贸易禁运和贸易管制等方面的法律法规和国际条约，并自愿接受反洗钱调查，及时提供相关信息，确保相关信息的准确性、真实性、完整性。

---

二、借款人承诺向贷款人借款、还款所涉及的资金来源合法合规，不存在亦不涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、欺诈等非法活动。

三、如贷款人发现或有合理理由怀疑借款人存在或涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等非法活动的，贷款人可以采取包括但不限于调减或取消本合同项下授信额度、暂停或终止本合同项下借款支用、宣布借款提前到期等必要的洗钱风险控制措施，对贷款人因采取风险控制措施及因借款人违反本条约定的反洗钱义务给贷款人造成的损失，由借款人承担相应赔偿责任。

#### 第十四条 信息查询和使用

一、借款人授权江苏银行股份有限公司自本合同签署之日起至本合同终止之日，可通过包括但不限于国家行政机关、政府部门、业务管理机构、其他经授权可提供借款人信息的第三方机构等途径对借款人有关的各类信息进行查询和使用。借款人知悉因提供上述非公开信息可能产生的法律后果。

二、借款人承诺因违反本合同约定义务时，贷款人可以向征信机构、银行业协会报送借款人违约失信信息，并且授权相关银行业协会可以通过适宜的方式将借款人失信信息在银行业金融机构之间共享乃至向社会公示。

借款人自愿接受贷款人等银行业金融机构联合采取调减借款金额或停止授信、停止开立新的结算账户等联合失信、惩戒维权措施。

三、借款人未按本合同约定及时、足额履行还款义务的，贷款人有权委托合作机构、律师事务所等合法合规的第三方机构代为催收，借款人授权并同意贷款人为催收和追索债务之目的，在本合同范围内收集、处理、使用及传递借款人的资料信息，并将借款人的必要信息（如身份信息、联系信息、履约信息和履约能力判断信息等）与前述机构进行共享。

#### 第十五条 通知与送达

一、借款人确认本合同文首处所列通讯地址、电话、电子邮箱等为借款人的有效送达地址。

二、向借款人发出的通知在下述情况下应被视为送达：

（一）电子送达（包括短信、电子邮件等），以发送方设备显示发送成功视为送达；

（二）专人送达，发送方当场在书面文件或送达回证上记明情况之日视为有效送达日；

（三）邮寄送达（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄等），发送方投递之日后的第五个日历日或通知实际送达相关地址或通知被退回之日（以时间较前者为准）视为送达；

（四）同时采用上述几种方式的，以其中最先到达对方者为准。

---

三、下列人员为贷款人通知的签收人，包括：本人、亲属、上述送达地址所在小区、办公楼的物业管理人員、門卫、保安等。

四、上述送达地址、送达方式及签收人适用范围：包括合同成立时起至债务履行完毕之日止，借款人在履行本合同过程中的各类通知、函件、附件、协议等文件以及本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，包括在争议进入公证、仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序（含处置抵押物等）等各个阶段相关文件和法律文书的送达。

五、上述送达地址如有变更的，借款人应自变更之日起3个工作日内书面通知贷款人、人民法院、仲裁机构或公证机关等，收到书面变更通知前，贷款人、人民法院、仲裁机构或公证机关等依据上述送达地址送达的通知均视为有效送达。

六、如因借款人提供或者确认的送达地址不正确、送达地址变更后未及时通知、被送达方或签收人拒绝签收等原因导致通知或文件未能被借款人实际接收的，依据上述约定方式送达的通知或文件亦应视为有效送达，由此产生的风险由借款人自行承担。

七、本合同发生争议或纠纷进入仲裁/民事诉讼程序后，如借款人应诉并直接向仲裁机构/法院提交送达地址确认书，该确认地址与本合同确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构/法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用本合同约定的送达方式及送达的法律后果）。

#### **第十六条 法律适用及争议解决**

一、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律（仅为本合同目的，不含中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。合同履行中如发生争议，双方可进行协商或调解；协商或调解不成的，向贷款人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，本合同中不涉及争议部分的条款仍须履行。

二、借款人未按本合同约定按时足额偿还借款或发生其他违约情形后，经协商、调解不成诉至法院的，若争议标的金额符合受理法院合意选择小额诉讼程序标的额范围的，为节约双方诉讼成本，双方同意适用小额诉讼程序进行审理，一审终审。

#### **第十七条 双方约定的其他事项**

一、若贷款人因业务需要委托江苏银行其他机构履行本合同项下权利及义务，借款人对此表示认可。贷款人授权的江苏银行其他机构有权行使本合同项下全部权利，有权就本合同项下纠纷向法院提起诉讼或提交仲裁机构裁决。

---

二、贷款人有权根据法律法规、监管规定变化及贷款人业务运营需要单方面变更本合同相关条款、服务收费标准（如有）及其他业务规则。变更前，贷款人将通过官方网站（[www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)）或贷款人指定渠道告知借款人。若借款人在变更后继续使用本服务，即表示借款人接受该等变更；若借款人不接受变更的，请立即停止使用本合同项下服务。借款人停止使用本合同项下服务不影响此前已经形成的债权债务关系，借款人仍应对此承担相应责任。

三、本合同项下借款本金以外的利息、费用均为含税价格。

四、本合同未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件的规定解释或办理。

#### **第十八条 合同生效及终止**

一、借款人同意以数据电文形式签订本合同，并不以此为由拒绝履行本合同项下的义务，本合同自借款人签订之日起生效，未经贷款人同意，借款人不得否认本合同项下债权债务关系或以任何方式撤回、撤销本合同。

二、本合同自额度终止，且本合同项下全部借款本金、利息及一切相关费用全部清偿完毕之日终止。

（以下为签章处，无正文。）

借款人（签名）：\_\_\_\_\_

合同签订日：\_\_\_\_\_

注：合同包含数字证书签名信息，由客户在线签署，自动生成，并由中国金融认证中心（CFCA）提供签章服务。